

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

JUNTA DE DIRECTORES Y CONSEJO DE
TITULARES CONDOMINIO STELLA
MARIS

Demandantes

HARLAN B. HARVEY

PARTE INERVENTORA

VS.

CORPORACIÓN COLÓN PRIETO Y
ASEGURADORA ABC; ING. CARLOS
GONZÁLEZ NIEVES

Demandados

CIVIL NUM. SJ2025CV00899

SALÓN:804

SOBRE: **INJUNCTION
PRELIMINAR Y PERMANENTE;
INJUNCTION ESTATUTARIO, LEY
DE CONDOMINIOS Y ARTÍCULO
14.1 LEY DE REFORMA DE
PERMISOS**

**MOCIÓN SOLICITANDO QUE SE RECONOZCA LA SUBSISTENCIA DE LA
CAUSA DE ACCIÓN INDEPENDIENTE DEL INTERVENTOR, LA
CONTINUIDAD DEL PLEITO AUN ANTE CUALQUIER DESISTIMIENTO DEL
CONSEJO DE TITULARES, Y EN SOLICITUD DE PERMISO PARA
ENMENDAR LA INTERVENCIÓN**

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte interventora Harlan B. Harvey, por conducto de la representante legal, que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

I. INTRODUCCIÓN

- Mediante Resolución previa de este Honorable Tribunal, la Parte Interventora fue autorizada a intervenir en el presente pleito, sin oposición de las partes, reconociéndose así su interés propietario directo y sustancial en la controversia objeto del caso.
- La controversia ante este Tribunal surge de obras y alteraciones realizadas sobre la fachada y elementos exteriores del Condominio Stella Maris, **las cuales fueron ejecutadas sin contar con los permisos y autorizaciones legalmente requeridos.**
- Durante procedimientos judiciales previos celebrados ante este Honorable Tribunal, la propia parte demandada admitió que las obras exteriores objeto del presente pleito no contaban con permisos válidos.
- Por tanto, la ilegalidad de las obras impugnadas constituye una controversia real, viva y justiciable que permanece pendiente de adjudicación judicial.
- Posteriormente, durante Asamblea Extraordinaria celebrada por el Consejo de Titulares el pasado 28 de abril de 2026, los titulares rechazaron expresamente la

propuesta transaccional y votaron a favor de la continuación del pleito y de la celebración de la vista de injunction para que este Tribunal emita una Sentencia final adjudicando los méritos de la controversia.

6. Los resultados de dicha votación fueron:

A favor de rechazar la transacción y continuar el pleito: 15

En contra: 9

Sin votar: 9

Abstenciones: 3

7. Dicha determinación constituye una manifestación inequívoca de que la controversia sustantiva permanece viva y de que una porción significativa de los titulares afectados continúa exigiendo adjudicación judicial respecto a la legalidad de las obras impugnadas.

II. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

8. Desde su solicitud original de intervención, el compareciente alegó:

- a. que es titular de una unidad residencial directamente afectada por las obras impugnadas;
- b. que las obras alteran ilegalmente la fachada y elementos comunes del condominio;
- c. que dichas obras carecen de permisos y autorizaciones válidas;
- d. que posee legitimación activa propia al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009.

9. La intervención concedida por este Tribunal no fue meramente nominal ni decorativa, sino basada en un interés propietario real, directo y sustancial sobre la controversia litigiosa.

10. La Regla 21 de Procedimiento Civil reconoce la intervención precisamente cuando el compareciente demuestra un interés que podría verse afectado por la disposición del pleito.

11. Desde el inicio del litigio, el interventor compareció no solamente como parte alineada con el Consejo de Titulares, sino además como titular afectado con una reclamación estatutaria propia e independiente.

12. La reclamación individual del interventor existe independientemente de las actuaciones institucionales, acuerdos, determinaciones o estrategias procesales del Consejo de Titulares.

III. LEGITIMACIÓN ACTIVA INDEPENDIENTE BAJO EL ARTÍCULO 14.1 DE LA LEY 161-2009

13. El Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA §9024, autoriza expresamente a cualquier persona privada con interés propietario afectado adversamente a incoar acciones judiciales dirigidas a:

- a. paralizar obras ilegales;
- b. revocar permisos indebidamente otorgados;
- c. solicitar demolición de construcciones ilegales;
- d. impugnar actuaciones fundamentadas en información falsa o incorrecta.

14. La citada disposición creó expresamente una causa de acción estatutaria independiente y directa a favor de propietarios afectados.

15. Dicha causa de acción no depende jurídicamente de:

- a. votaciones del Consejo de Titulares;
- b. consentimiento de la Junta de Directores;
- c. permanencia procesal de otras partes;
- d. acuerdos transaccionales celebrados por terceros.

16. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido reiteradamente que el injunction estatutario constituye un remedio especial, independiente y separado del injunction tradicional. Véanse *CBS Outdoor v. Billboard One, Inc.*, 179 D.P.R. 391 (2010); *Plaza Las Américas v. N & H*, 166 D.P.R. 631 (2005); *A.R.P.E. v. Rivera*, 159 D.P.R. 429 (2003); *Luan Investment Corp. v. Román*, 125 D.P.R. 533 (1990).

18. Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que el injunction estatutario:

“no se rige por los requisitos rigurosos aplicables al injunction tradicional”.

19. Igualmente, el Tribunal Supremo ha reconocido que lo determinante es si la situación impugnada está cobijada por el estatuto aplicable.

20. En el presente caso, las alegaciones del interventor están directamente cobijadas por el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009.

IV. EL DESISTIMIENTO DEL CONSEJO NO EXTINGUE LA CAUSA DE ACCIÓN DEL INTERVENTOR

21. Aun cuando el Consejo de Titulares tuviese facultad para transigir o desistir de sus reclamaciones institucionales, ello no tiene el efecto jurídico de extinguir automáticamente derechos individuales pertenecientes a un titular compareciente.

22. La reclamación del interventor constituye una causa de acción personal, estatutaria e independiente.

23. La facultad del Consejo para administrar asuntos colectivos no incluye la facultad de extinguir derechos estatutarios individuales pertenecientes a terceros sin su consentimiento.

24. La jurisprudencia del Tribunal Supremo reconoce que los titulares conservan reclamaciones individuales relacionadas con alteraciones ilegales a elementos comunes y fachada aun cuando existan actuaciones institucionales del Consejo. Véase *DACO v. Junta de Directores del Condominio Sandy Hills*, 169 D.P.R. 586 (2006).

25. Por consiguiente, cualquier desistimiento del Consejo solamente tendría el efecto de disponer de la reclamación institucional perteneciente al propio Consejo, pero no

adjudicaría ni extinguiría la reclamación individual estatutaria del interventor.

26. Resolver lo contrario equivaldría a privar al compareciente de un derecho sustantivo expresamente reconocido por ley sin el debido proceso de ley.

V. EL CONSEJO DE TITULARES NO ES PARTE INDISPENSABLE RESPECTO A LA RECLAMACIÓN INDIVIDUAL DEL INTERVENTOR

27. La causa de acción del interventor puede adjudicarse plenamente entre las partes actualmente comparecientes.

28. El Artículo 14.1 concede legitimación activa directa al propietario afectado adversamente.

29. Por ello, la adjudicación de la controversia no depende indispensablemente de la permanencia procesal del Consejo de Titulares.

30. La controversia principal ante el Tribunal consiste en determinar:

- a. si las obras fueron realizadas ilegalmente;
- b. si carecen de permisos válidos;
- c. si procede ordenar remedios correctivos.

31. Todas esas controversias pueden ser plenamente adjudicadas respecto al interventor y los demandados actualmente comparecientes.

32. No existe riesgo de remedios incompatibles ni impedimento práctico alguno que justifique la desestimación de la causa individual del interventor.

VI. EXISTE UNA CONTROVERSIA VIVA Y JUSTICIABLE

33. La controversia litigiosa permanece viva.

34. Las obras impugnadas continúan existiendo.

35. La alegada ilegalidad de dichas obras no ha sido adjudicada en sus méritos.

36. La admisión judicial realizada respecto a la ausencia de permisos demuestra precisamente la necesidad de adjudicación judicial final.

37. Un desistimiento procesal no convierte automáticamente obras ilegales en obras legales.

38. Tampoco puede privar automáticamente al interventor de obtener adjudicación sobre los remedios expresamente autorizados por ley.

39. Más aún, los titulares reunidos en Asamblea Extraordinaria rechazaron expresamente la propuesta transaccional y favorecieron la continuación del pleito.

40. Ello confirma que la controversia permanece activa no solamente para el interventor, sino además para múltiples titulares afectados.

VII. PROCEDENCIA DE LA ENMIENDA SOLICITADA

41. El interventor solicita autorización para enmendar su intervención a los únicos fines de:

- a. clarificar expresamente su legitimación activa individual;

- b. desarrollar su reclamación estatutaria bajo el Artículo 14.1;
- c. precisar los remedios solicitados;
- d. armonizar las alegaciones con el desarrollo procesal posterior del caso.

42. La Regla 13.1 de Procedimiento Civil dispone que las enmiendas deben concederse liberalmente cuando la justicia así lo requiera. Véase *Neca Mortgage Corp. v. A & W Developers, S.E*, 137 D.P.R. 860 (1995).

43. La enmienda solicitada no altera materialmente los hechos esenciales originalmente alegados, sino que clarifica y desarrolla la legitimación individual ya invocada desde el inicio de la intervención.

44. No existe perjuicio indebido para las partes demandadas.

45. La controversia sustantiva permanece exactamente basada en los mismos hechos, obras, permisos y actuaciones originalmente impugnadas.

VIII. ECONOMÍA PROCESAL Y ADJUDICACIÓN INTEGRAL

46. Obligar al interventor a presentar una acción independiente y separada provocaría:

- a. duplicidad innecesaria de litigios;
- b. utilización ineficiente de recursos judiciales;
- c. posibilidad de adjudicaciones inconsistentes;
- d. repetición innecesaria de prueba y procedimientos.

47. La política pública de nuestro ordenamiento favorece la adjudicación integral de controversias dentro de un mismo procedimiento judicial. Véase *S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares*, 189 D.P.R. 642 (2013).

48. Particularmente en controversias relacionadas con el régimen de propiedad horizontal, el Tribunal Supremo ha reconocido la necesidad de evitar adjudicaciones fragmentadas. Véase *Consejo de Titulares v. Gómez Estremera*, 186 D.P.R. 407 (2012).

POR TODO LO CUAL, se solicita respetuosamente que este Honorable Tribunal:

1. **RECONOZCA** que la Parte Interventora posee legitimación activa propia e independiente al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009;
2. **DETERMINE** que cualquier desistimiento o transacción del Consejo de Titulares no extingue la causa de acción individual del interventor;
3. **ORDENE** la continuación del presente pleito respecto a la reclamación individual del interventor;
4. **AUTORICE** la enmienda de la intervención conforme solicitada;
5. **CONCEDA** cualquier otro remedio que en derecho proceda.

CERTIFICO: que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual da aviso al mismo tiempo a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas,

lo cual constituye la notificación que debe efectuarse entre abogados y abogadas, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, en San Juan, Puerto Rico hoy 6 de mayo de 2026

.

ROSARIO BADILLO LAW OFFICES

1106 CALLE PICCIONI APT. 5

SAN JUAN, PUERTO RICO 00907

E-MAIL: trosariobadillo@yahoo.com

F/LCDA. TERESA ROSARIO BADILLO

RUA: 9,584. Tel. (787)783-2711